

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018-72	처분요구일자	2018.11.16
처 분 종 류	주 의, 권 고		
관 계 부 서	○○○○○○○○○○(주)		
제 목	특별관리물질(MSDS) 및 밀폐공간 작업 관리 소홀		

지 적 내 용

○○○○○○○○○○(주)는 공사와 체결한 아웃소싱용역 위탁계약에 따라 ‘●●●●●●(●●●●)●●●●●●●●용역’, ‘○○○○○○○○○○○ ○ ●●●●●●용역’, ‘■■■■■■■■■■용역’을 수행하고 있다.

『산업안전보건기준에 관한 규칙』 제439조(특별관리물질의 취급일지 작성) 등에 의하면 사업주는 특별관리물질(MSDS)¹⁾ 을 취급하는 경우 물질명·사용량 및 작업내용 등이 포함된 특별관리물질 취급일지를 작성하여 비치하도록 하고 있으며, 동 규칙 제449조(유해성 등의 주지)에 의거하여 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 작업에 종사하도록 하는 경우에 근로자를 작업에 배치하기 전에 관련 내용을 근로자에게 주지하도록 하고 있다.

또한 동규칙 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행) 제1항에 의거 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하도록 명시되어 있으며, 『산업안전보건법』 제29조(도급사업 시의 안전·보건조치) 제1항에 의거하여 소속 근로자와 수급인의 근로자가 같은 장소에서 작업을 할때 생기는 산업재해를 예방하기 위한 조치를 취하도록 하고 있다.

1) 특별관리물질(MSDS : Material safety data sheet) : 발암성, 생식세포 변이원성, 생식독성 물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 일으킬 우려가 있는 물질

따라서 ○○○○○○○○○(주)는 특별관리물질을 취급하는 경우 동 규칙에서 정하는 특별관리물질 취급일지를 작성하여 비치하여야 하며, 밀폐공간 작업을 소속 근로자 또는 외부 전문업체에 위탁하여 진행하는 경우에도 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하는 것이 타당하다.

그런데 감사기간 동안 특별관리물질 취급 및 밀폐공간 작업 프로그램 시행 여부를 확인한 결과 【㉠㉠】과 같이 동 규칙에서 요구하는 사항에 대한 이행이 이루어지지 않고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과 특별관리물질을 취급하거나 밀폐공간에서 작업하는 근로자에 대한 산업재해 예방조치가 부적정하게 이루어지는 등 근로자의 안전을 위협하는 결과가 초래되었다.

관계기관(부서) 의견

○○○○○○○○○○(주)는 감사결과를 수용하면서 향후 특별관리물질 취급일지를 작성하고 해당 물질 취급 직원에 대한 교육을 실시하겠으며, 밀폐공간 작업 프로그램을 도입하여 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ○○○○○○○○○(주) 사장은 『산업안전보건기준에 관한 규칙』에 의한 산업 안전 관리 업무를 소홀히 한 관련 직원에 대하여 “주의” 조치를 하시기 바랍니다.

② ○○○○○○○○○(주) 사장은 특별관리 물질 취급일지 작성과 취급 직원에 대한 교육을 실시하고, 외부 위탁시에도 밀폐공간 작업프로그램을 도입하여 시행하시기 바랍니다.(권 고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략